އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަހަށް ބާރުލިބިދޭ ފަނޑިޔާރަށް ޘުބޫތުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވަޖައިނަލް ސްވޮބުން ޑީއެންއޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަދުލުވިއްޔާތު ޝަރުޢީން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓަވައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މީގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާވެރިވުނު ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ގދ.ވާދޫ، ސަވާރިމަންޖިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ދުރުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް އެކަނި ދ [illegible] ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވާކަމަށެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު [illegible] ކޮޓަރިއަށް [illegible] [illegible] ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެފައިވެއެވެ. [illegible] އިޒާމް ޒާހިރު [illegible] ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރެއްވީ 27 ނޮވެންބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަހަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަހަށް އަންނަނިވި ހެކިތަކުން ބާރުލިބިދޭކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މެޑިކަލް ރިޕޯޓާއި ފުލުހުން (2 ދުވަސް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްގައި އިޖާމް ޖާރިކުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބުން ލިބުނު މިކްސްޗާ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮމްޕޮނަންޓްގެ ދެ ސައިޓް ފިޔަވާ ހުރިހާ ސައިޓެއް އިޖާމް ޖާރިކުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުން އިޖާމް ޖާރިކު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، ހުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޖާރިކު 13 އޭޕްރީލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ހުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުހައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޖާމް ޖާރިކުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފުރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދާފައިވާކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަކަށް ދައުލަތުން ހެކިތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު، ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްފައިވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބެލުން ގޯސްކަމުގައި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޤަރީނާއާއި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އެހީގައި ރެކޯޑްގެ ކުރީ ސާބިތުކުރަން ވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުހައްމަދު ނާޖީ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަން، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްފައިވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބެލުން ގޯސްކަމުގައި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފުރުޖުން ނެގުނު ސާމްޕަލުން އިޖާމް ޖާރިކުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ބައިތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނެޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭވަރުގެ ހެއްކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރު ބަލާފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ޕެނެޓްރޭޝަންގެ އަސަރު ފެނުނު ކަމަށް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެކަން ފިރިހެނުންނާއެކު ހުރުމުގައި އަމަލު ހިންގާފައިވާ އޭނާގެ ބަހުގެ ކެރެކްޓަރާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށާއި، ޑޮކްޓަރުގެ ބަހުގައި ހިޔާލު ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑު ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބެލުނެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.އޭ ހެކީގެ އިތުރުން ޝަރީޢަތުން ފެނުނު 2 ހެކިން ހެކިބަހުން ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވަނީ މާ ބުރަދަން ހުރި ހެކި ކަމަށާއި، ފޮރެންސިކް ސާމްޕަލްތަކުން ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުމަކީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް އެކަށީގެންވާ ޝައްކަކުން ނެތް މިންވަރަށް ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ މީހާގެ ބަލަން ބާރުދޭ ހެކި ހުރިތޯ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ ރައުޔުގައި، ޝަރީޢަތް ފެނުނު ދު ހިންގަނަހާ ޝަރުޢީގޮތުން މިއާދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ދެމީހުންގެ ހެކިބަހުގައި ފުރުޞަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހެކިބަހުން ދުރުން ނުކުތަކާއެކު އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް އެކުލެވޭ ކަމަށާއި، ޖީނާގެ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ހެކިތަކުގެ އަދަދު ފުރިހަމަކަމުގެ އަސާސެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކަށަވަރު ކަމަށްވާ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.އޭ ފެނުމަކީ ޖިންސީ ގުނަވަން ވަޒަނުވެފައިވާކަމުގެ މައްކަން ސަރުކާރު މީހާގެ ބަލާ ގޮތުގެ ފުރިހަމަކަން ދެނެގަތުމަށް ނޫން ކަމަށާއި، "މިއީ ސަރުކާރު މީހާގެ އަޚްލާޤީ (character) ދިރާސާކުރާ ޤާނޫނީ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބައްލަވާފައެވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބައްލަވާފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް އުސޫލުތަކާ ބާއްވަވާފައެވެ، ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ އެ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ބަލަން ބައްލަވާފައެވެ. އަދި ނިންމެވުމުގައި ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް ހުރަސް ނާޅާ ކަމަށާއި، ޝަރީޢަތުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނީ ނިޒާމް ފުރިހަމަކުރެއްވިކަން ކަށަވަރު ކަމަށާއި، ބޭނުންވާ ސަބަބުތަކާ އެއް ފަރާތަކަށް ޝަރުޢީ ޕްރޮސީޖަރު ޤަބޫލުކޮށްފައި ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ، ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ހަމަތަކުން ބައްލަވާ ބަލަން ކަމަށް ނުކުތާތަކެއް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ފުރިހަމަކަން ބައްލަވާފައި ނުވަތަ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު ވެސް މި ނިންމުމާ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (2-1) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލްކުރާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި، ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވެއްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތައުރީފުގައި ދެމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވެއްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބޭން ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މިއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތީ ހެކީގެ ޚާއްޞަ މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅޭނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތެއް ދިމާނުވާނަމަ، އެ ހުއްކަޔަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނީ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ގޮތުގެ މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރާ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް މިނިވަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހާދިސާގެ ހާލަތުން ބާރުލިބިގެންދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، ނުވަތަ ދަލީލާ ނަޒަރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހުއްދައެކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އަންގައެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރުމުގައި ޚާއްޞަ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހާދިސާ ހިނގިއިރު ޝާހިދުން ފެނުން ދިމާވާ ކަމަކަށް ނުވާތީއާއި، ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރުމަށް އަނދިރިކަމުގައި ނުވަތަ ކުށްކުރާ މީހާގެ ބިރު ވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ވެގެންދާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ މުޙްސިނު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގައިވެސް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބުރަ ހުރެއެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިޔަސް ލޮލަށް ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ކަންވީގޮތް ކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދޭ ހިތި ދިނުން ނުވަތަ އެ އަންހެން ދޭ ހެކިބަހަށް، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ތާޢީދުލިބޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބަލާ އެކަހަލަ މައްސަލައެއްގައި ފުރިހަމަ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުރިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބަރު އެހެނިހެން ޤަރީނާ ހުރިއްޖެނަމަ، ޙައްދުގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި އޮވެގެން ޙައްދުގެ ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ޙައްދުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަށް ބަރުދަންވި އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނުނު ހާލަތުގައި، އެ ޑީ.އެން.އޭ ހެކި ކޮރޮބޮރޭޓްކުރުމަށް (ހ) މޮޓިވެއް އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ޤަރީނާއެއް، (ށ) ކުށްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމުގެ ޤަރީނާ އަދި (ނ) ހިތުން ނޫންކަން އެނގެން ޤަރީނާ ހުރުމުން ޙައްދުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަހާއި ގުޅުވައިދޭ އެހެނިހެން ހެކި ޤަރީނާ ލިބިފައިވާއިރު، ވެޖައިނަލް ސްވޮބްއިން ފެނިފައިވާ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިނުވުމަކީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހާދިސާ ކިޔައިދީފައިވާގޮތަށް ކަން ނުހިނގާކަން ޤަރީނާތަކުން ދައްކާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސާބިތުވާ ނުގަނޑައި، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކަޑަވުމާއި ދެފުށް ވަޒަންކަމާ ވެޖައިނަލް ސްވޮބުން ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނުމަކީ ދާހިރުކަންބޭނުން ސަބަބުތަކެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނި، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ކިޔައިދޭ ބަޔާނާ ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ ސައިންޓިފިކް ހެއްކެވެ.

15. ޙައްދުގެ މައްދާގެ އެއް ޝަރުޠު ތުހުމަތު ނިމުމެވެ. ހިތުންއޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަތުމުގައި ހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ގޮތުންނެވެ. އެކަމުގެ އިންޒާރު އޮންނަންވާނީ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަން ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަން، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދާއިރެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގައިފިއްވާ މައްކަން ހިތުން ދާއިމަށް އޮތްކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. އޭގެ ހިނދުކޮޅެއް ޖެހިން ހިތުމުގައި ގުޅުން ހިނގިޔަސް، އޭގެ ފަހުން ދިމާވާ ކަމަކާ އެކަމުގެ މައްކަން އިންކާރު އޮތުމަކީވެސް އޮތްކަމެކެވެ.

16. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމާއި ދެކޮޅުހަދަން އުޅުނުކަމަށް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބުނުމާއި، އެކަމަށް ހެކިންގެ ބަހުން ސާބިތުވުމުން ހިތުން ނޫންކަން ދޭހަވެއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި، އިމްތިޙާނާއި ހާލަތު ފޮރެންސިކް ފަރާތާއި، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފުށުއެރުމެއް ނެތްނަމަ، އެ ކިޔައިދިނުމަކީ ތެދުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

18. ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކަލް ބަޔާނާއި ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހެކިބަހާ ދެބަސް ފުށުއަރާކަހަލަ އެއް ނަމަވެސް، އެހެން ހެކިތަކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކަލް ބަޔާން ހާދިސާއާ ގުޅުނަމަ، އެއީ ހެކިވެސް ނަފްސާނީ ފުށުއަރާކަހަލަ ކަމަކަށް ނުބަލާނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާވެރިވުން ތަކުރާރުވުމާއި ކަންތިބިގޮތަކުން އޭނާ ދޫ ހުރިބަހަރި މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހުރިބަހުގެ މައްސަލަ ބެހޭ އެގޮތަ މައްސަލައެއްގައި ދެފަރާތް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުރުމާއި ނުވަތަ އެ ކުށުގައި ބާރުގެ އެހެނިހެން ހެކި ހުރިނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ކުށް ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގެ ވެރި އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަމާއި، އެ ހުކުމަކީ ތަރުތީބުން އެއް ހައްކުނޑިއަސް އަނިޔާވެރިޔާ ފާހަގަ ހުރިބަސް ކުށުގެ ހުކުމްކުރުމަށްފަހު، ދަޢުވާ ފާހަގަ ކުރުކުރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ފަސޭހައާއެކު ހޯދުނުކަމުގެމެވެ.

20. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް މީހަކު ކުށް ކުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ޤަރީނާ ގޮތުގާ މިންވަރެއް ހާސިލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަޢުޒީރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދަ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުލްބެންޗުން ނިންމާފައިވާ އެޕީލް ނ. މުރާޖަޢާ ތަޢުލީމު (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޝައްކުން ދުރުގައި ކަށަވަރުވުމެވެ.

2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުމްތާޒު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހެކިބަހުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

3. ޖިންސީކުށުގެ ޝިކާޔަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބުރަވަން ހުރި ހެކި އެވެ.

4. ހާދިސާ ހިނގިތަން [illegible] [illegible] މީހަކު ނުދުށް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމުގައި ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާއިން އެ ހެކިބަހަށް ބާރުލިބޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، މެޑިކަލް ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޤަރީނާ [illegible]، [illegible] ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދޭނެއެވެ.

6. ޤަރީނާ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި ޢަދަދަކުން ކުށް ސާބިތުވާނޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ޤަރީނާ ހެއްކަކީ ބާރުދިނުމަށް އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

7. އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، (ހ) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، (ށ) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (ނ) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ހުރުމުން [illegible] ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

8. ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި [illegible] މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޚްތާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު މުޚްތާރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަހަކީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަޔާން ބާރުދޭ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކުރެވިފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތަކަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހިމް ޝާކިރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހިމް ޝާކިރު (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހިމް ޝާކިރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިޒިކަލީ އެސޯލްޓްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި [illegible] [illegible] ބަޔާން ބާރުދޭ ހެކި ހުރުން ޒަރޫރީ އެ ބަސް ދެކިފައިވާ މައްސަލައެވެ.
2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކުން ބޭރު މިންގަނޑެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑު [illegible] [illegible]، އަޙްމަދު މުޚްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 1 ޑިސެމްބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 ފެބުރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކިވެރިޔާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާޤިއާއަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ފަރުޖުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ދިމާވެފައިވުން، އެ ހުރުމަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހުކުމަކަށް ވުމެވެ. (ހުކުމްކުރީ 16 ޖޫން 2021)

ހަސަން ޒާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހަސަން ޒާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހަސަން ޒާހިދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ޝަރީޢަތުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން އެ އަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން ޤާނޫނީ ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާތީ، ޝަރީޢަތުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ހުކުމް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. (ހުކުމްކުރީ 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަފީޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ޝަފީޤު (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ޝަފީޤު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައްދައި ޓްރާފިކްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކުށެއްކަމަށް ގާބިލުކަން ގެއްލުވާލެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ޙައްގާ ގޮތުގައި މިންވަރަށް ގަސްދުކުރުމުގެ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބަލާ ކޯޓުގެ ކަނޑައެޅުން ހުއްދަވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވާ ދަށުކޯޓުގެ ފާހަކަމެއްގައެވެ.)